

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2092/2564

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว ศ.

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

การทำเอกสารปลอม ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อนและไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนจริง หนังสือซึ่งเป็นเอกสารปลอมที่มุ่งประสงค์ให้ ส. และผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงซึ่งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีได้ทำขึ้นในหน้าที่จึงเป็นเอกสารราชการปลอม การที่จำเลยนำหนังสือไปมอบให้แก่ ส. จึงเป็นการกระทำความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 (ที่ถูกลบ มาตรา 265 (เดิม)) ฐานใช้เอกสารราชการปลอม จำคุก 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังเป็นที่ยุติในชั้นฎีกาว่า จำเลยติดต่อกับนายสมยศ ซึ่งมีความประสงค์จะซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดี จำเลยมอบหนังสือจะซื้อจะขายที่ดินกับกรมบังคับคดี และหนังสือเรื่อง คำสั่ง รอการพิจารณา การจำหน่ายทรัพย์ ซึ่งเป็นเอกสารปลอมให้แก่นายสมยศ สำหรับความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คู่ความไม่อุทธรณ์ ความผิดดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนความผิดฐานใช้หนังสือจะซื้อจะขายที่ดินกับกรมบังคับคดีและหนังสือแจ้งให้รอการพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์ซึ่งเป็นเอกสารปลอม ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง และไม่มีผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงฟังเป็นยุติว่า จำเลยใช้หนังสือจะซื้อจะขายที่ดินกับกรมบังคับคดีและหนังสือ เรื่อง คำสั่ง รอการพิจารณา การจำหน่ายทรัพย์ ซึ่งเป็นเอกสารปลอมดังกล่าว

คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงประการเดียวว่า หนังสือจะซื้อจะขายที่ดินกับกรมบังคับคดี และหนังสือ เรื่อง คำสั่ง รอการพิจารณา การจำหน่ายทรัพย์ เป็นเอกสารราชการปลอมหรือไม่ เห็นว่า เอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (8) หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่... เมื่อพิจารณาหนังสือจะซื้อจะขายที่ดินกับกรมบังคับคดีมีข้อความระบุข้อตกลงจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างกรมบังคับคดีฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ ภายใน ผู้จะขาย กับนายสมยศ ผู้จะซื้อ ส่วนหนังสือ เรื่อง คำสั่ง รอการพิจารณา การจำหน่ายทรัพย์ มีข้อความแจ้งนายสมยศว่า จำเลยที่เป็นผู้ถือครองทรัพย์ที่ดินเดิมขอ

โอกาสไถ่ถอนซื้อคืนทรัพย์สิน ซึ่งหากไถ่ถอนซื้อคืนได้ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดี จะคืนเงินให้แก่นายสมยศ แต่หากจำเลยดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอต่อศาลได้จะแจ้งให้ทราบเพื่อมาทำสัญญาต่อไป หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวด้านบนระบุชื่อของกรมบังคับคดี และมีข้อความในบรรทัดแรกว่า ทำที่กรมบังคับคดีซึ่งเป็นส่วนราชการโดยมีเนื้อหาข้อความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ทั้งยังระบุตำแหน่งและลายมือชื่อปลอมของผู้อำนวยการกองจำหน่ายทรัพย์สิน อันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การปลอมรูปแบบเนื้อหาข้อความลายมือชื่อรวมทั้งตำแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ ล้วนมุ่งประสงค์ให้นายสมยศและผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงซึ่งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีได้ทำขึ้นในหน้าที่เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับนายสมยศและแจ้งผลการดำเนินการให้นายสมยศทราบ แม้ได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่า หนังสือจะซื้อจะขายที่ดินและหนังสือเรื่อง คำสั่ง รอการพิจารณา การจำหน่ายทรัพย์สิน ไม่ใช่หนังสือราชการของกรมบังคับคดีที่ต้องมีเครื่องหมายครุฑ และกรมบังคับคดีไม่เคยมีหนังสือลักษณะดังกล่าวดังที่จำเลยฎีกาก็ตาม แต่การทำเอกสารปลอมนั้น ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อน และไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนจริง ดังนั้น หนังสือซึ่งเป็นเอกสารปลอมที่มุ่งประสงค์ให้นายสมยศและผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงซึ่งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีได้ทำขึ้นในหน้าที่จึงเป็นเอกสารราชการปลอม การที่จำเลยนำหนังสือจะซื้อจะขายที่ดินกับกรมบังคับคดีและหนังสือ เรื่อง คำสั่ง รอการพิจารณา การจำหน่ายทรัพย์สิน ไปมอบให้แก่นายสมยศจึงเป็นการกระทำความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร-เหียรदनัย ธรรมดุษฐ์-ไชยผล สุรวงษ์สิน)

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน - นายพลวัฒน์ อักษรสุวรรณ
ศาลอุทธรณ์ - นายเปรมศักดิ์ ชื่นชวน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>